

1500457-81.2022.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: BRENNO GIMENES CESCA
Comarca: São José dos Campos
Foro: Foro de São José dos Campos
Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/07/2022

... antecedentes criminais pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, nada falando sobre os fatos narrados na inicial (fl. 06).

Em juízo, disse que não ser verdadeira a acusação. No dia dos fatos, havia saído para deixar sua esposa no trabalho e ficou sabendo pelo seu sogro que a polícia esteve na sua casa. Deixou o trabalho para buscar uma peça, e ao voltar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

2ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, - Jd. Aquárius

CEP: 12246-260 - São José dos Campos - SP

Telefone: (12) 3205-1654 - E-mail: sjcampos2cr@tjsp.jus.br

1500457-81.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500457-81.2022.8.26.0617 2022/000293

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

REGINALDO RODRIGUES LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

REGINALDO RODRIGUES LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, porque, segundo narrou a inicial, no dia 04.04.2022, por volta de 10h30min, na Rua Gustavo Rico Toro, nº 580, Vista Verde, nesta cidade e comarca, possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo com numeração suprimida, e munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Recebida a denúncia em 20.04.2022 (fl.95), o réu foi citado pessoalmente (fl. 140), apresentando defesa (fl. 102/103 e fl. 128).

Ratificado o recebimento da denúncia (fl. 104), foi colhida a prova oral e o réu interrogado (depoimentos colhidos pelo sistema audiovisual gravado em arquivo

digital - fl. 143).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência, nos exatos termos da denúncia, observando-se na dosimetria da pena e na fixação do regime prisional a reincidência do réu (fls. 149/152).

A defesa, a seu turno, buscou a absolvição, nos termos do art. 386, IV, VI e VII, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal; a imposição de regime aberto para início de cumprimento de pena; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; expedição do competente alvará de soltura e detração da pena, nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal (fls. 156/168).

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

O réu, interrogado perante a autoridade policial, declarou que cursou o ensino médio, trabalha, ostenta antecedentes criminais pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, nada falando sobre os fatos narrados na inicial (fl. 06).

Em juízo, disse que não ser verdadeira a acusação. No dia dos fatos, havia saído para deixar sua esposa no trabalho e ficou sabendo pelo seu sogro que a polícia esteve na sua casa. Deixou o trabalho para buscar uma peça, e ao voltar à oficina, foi abordado pela polícia. Apenas correu para a oficina porque não sabia que se tratava da polícia, sendo informado posteriormente que havia um mandado de busca e apreensão contra si. Não conhecia os policiais e correu abaixado na loja por medo, pois viu que eles estavam armados (arquivo digital - fl. 143).

O policial civil ALEXANDRE APARECIDO DOS SANTOS consignou que realizava investigação sobre roubo de carros, sendo o réu um dos investigados. Fizeram uma busca na casa e no local trabalho do acusado que, percebendo a presença da polícia, saiu correndo e, ao entrar numa loja de carros, abaixou e deixou uma arma no motor de um veículo. Não conhecia o réu e desconhece a versão que ele apresentou sobre a arma. A proprietária da loja acompanhou a ação da polícia (arquivo digital - fl. 143).

No mesmo sentido o relato de seu colega NILSON KLEBER BERNARDO, que confirmou que no curso de investigação de roubos de veículos, realizou campana nas proximidades do trabalho do réu. Quando o acusado avistou a viatura, empreendeu fuga, sendo abordado a cinquenta metros do local, no interior do estacionamento em que deixou o carro. Antes disso, ele havia passado por uma loja de automóveis, ocultando uma pistola .40 embaixo de um veículo, que foi apreendida posteriormente. O réu era investigado por possuir as armas para a prática do roubo dos veículos. Não conhecia o acusado, sublinhando que ele agiu friamente durante a abordagem, chegando a admitir a propriedade da arma, a qual teria sido adquirida para sua defesa (arquivo digital - fl. 143).

A testemunha WALLISON RHUAN LEITE informou que é funcionário da loja na qual o réu ingressou, e que o viu correr abaixado dentro do comércio. Conhece o réu, que trabalha na oficina vizinha. Viu os policiais procurando a arma, mas não a apreensão. Os capôs dos carros da loja estavam fechados. Não viu o réu colocar a arma no carro. Os policiais fizeram busca em todos os veículos, encontrando a arma em uma Pajero TR4 (arquivo digital - fl. 143).

As testemunhas EDSON PEREIRA DOS SANTOS, WILLIANS ROBERT MIRANDA e LAÉRCIO FARIA não presenciaram os fatos, apenas abonando a conduta social do acusado (arquivo digital - fl. 143).

O laudo pericial atestou a potencialidade lesiva da arma apreendida, estando com o número de série suprimido (raspado) no ferrolho e no cano, e parcialmente suprimido na placa da estrutura do polímero, ressaltando que, após realizados exames metalográficos, foi obtida a numeração de série (fls.78/84).

As provas oral e pericial não deixam dúvidas acerca da existência e autoria delitivas.

A versão fornecida pelo réu, de que não portava arma apreendida, além de não convencer, é infirmada pelas seguras e harmônicas palavras dos policiais e da testemunha WALLISON, e pela prova pericial, confirmando a existência e autoria delitivas.

Registro que o acusado sequer conhecia estes agentes antes dessa abordagem, não havendo, assim, razões para que o incriminasse falsamente.

Impende considerar, ainda, que seria um contrassenso o Estado credenciar os policiais para velar pela segurança pública e, sem qualquer razão aparente, desconfiar sistematicamente de suas palavras.

Acrescento que o relato dos policiais não é inverossímil, sendo plenamente factível que o réu tenha acessado o motor do veículo pela sua parte de baixo, ali escondendo o artefato apreendido pela polícia. Outrossim, a testemunha presencial civil confirmou que viu o réu correndo abaixado no interior do estabelecimento comercial ventilado, conduta que pouco se compraz com a sustentada inocência.

Presentes, portanto, todas as elementares do delito do art. 16, §1º, IV, da Lei de Armas, e ausentes excludentes de ilicitude ou culpabilidade, a condenação do réu em suas penas é impositiva.

Resta fixar as reprimendas.

Os antecedentes serão valorados na segunda etapa, já que, ante a reincidência (condenação referente ao processo nº 0024855-10.2013.8.26.0577, da 2ª Vara Criminal local, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 02.02.2015 e para Defesa em 12.12.2014 - fl. 20, cujo lapso depurador não se escoou, pois extinta a pena em 06.09.2018 - fl. 26), não podem ser levados em conta neste passo, sob pena de bis in idem.

Assim o teor da Súmula nº 241 do Superior Tribunal de Justiça.

Nada há nos autos a desabonar sua conduta social ou personalidade.

A motivação, circunstâncias e consequências do crime foram as comuns à espécie.

Diante desse quadro, em que são favoráveis as circunstâncias judiciais, o juízo de reprovação (culpabilidade) é também o comum, motivo por que fixo a pena-base no mínimo legal, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (art. 49, caput, do Código Penal), o unitário no piso legal (art. 49, § 1º, e art. 60 do mesmo Codex), à falta de dados acerca da situação econômica do réu.

Ante a reincidência, majoro as penas para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

Registro que a previsão de reincidência como agravante é plenamente constitucional, atendendo antes aos ditames de plena individualização da pena.

Assim decidiu o Supremo Tribunal Federal, em sessão do Pleno, após reconhecer a repercussão geral da matéria:

"Habeas corpus. Roubo. Condenação. 2. Pedido de afastamento da reincidência, ao argumento de inconstitucionalidade. Bis in idem. 3. Reconhecida a constitucionalidade da reincidência como agravante da pena (RE 453.000/RS). 4. O aumento pela reincidência está de acordo com o princípio da individualização da pena. Maior reprovabilidade ao agente que reitera na prática delitiva. 5. Ordem denegada.

(HC 93815, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 03-05-2013 PUBLIC 06-05-2013).

Não há atenuantes, causas de aumento ou diminuição, ficando estas penas definitivamente fixadas.

A despeito da reincidência, são ao acusado favoráveis as circunstâncias judiciais, pelo que o regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto (art. 33, parágrafo 2º, "b", e parágrafo 3º). Nessa direção o verbete da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça. Ressalto que essa conclusão não fica afastada pelo § 2º do art. 387 do CPP, especialmente à falta de atestado de bom comportamento carcerário. Haverá, contudo, em caso de recurso, execução provisória da reprimenda privativa de liberdade.

A reincidência do réu em crime doloso obsta também a concessão do sursis (art. 77, I, do Código Penal), e a substituição prevista no art. 44 do Código Penal, não sendo ela, ademais, socialmente recomendável in casu, por se referir a recidiva a delito de tráfico e a crime tipificado no artigo 14 da Lei 10.826/03, possuindo este último a mesma objetividade jurídica do delito ora em julgamento.

Ante o exposto, julgo a denúncia PROCEDENTE para condenar REGINALDO RODRIGUES LIMA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, às reprimendas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão (regime inicial semiaberto), além de 11 (onze) dias-multa, o unitário no piso legal.

Deverá o acusado permanecer preso para apelar, haja vista que o quadro que autorizou a segregação provisória não se alterou, configurando a sentença condenatória, antes, um plus a desautorizar a apelação em liberdade. Em caso de recurso, será incontinenti expedida guia de execução provisória, a fim de que o sentenciado seja inserido no regime a que condenado.

Recomende-se onde se encontra.

Cumpra-se o art. 25 da Lei n. 10.826/03.

Custas ex lege.

Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

São José dos Campos, 11 de julho de 2022.

Brenno Gimenes Cesca
juiz de direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA